

1500493-71.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2031407/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 3450671 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7162/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031407 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500493-71.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500493-71.2019.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2031407/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 3450671 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7162/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031407 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7162/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031407 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7162/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031407 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7162/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031407 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7162/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR VICENTE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

" Consta do incluso inquérito policial, que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 18h40min, na Rua Joana de Bernardim Baizola, nº 525, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, VITOR VICENTE DOS SANTOS, identificado a fl. 03, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) microtubos plásticos contendo o peso líquido de 2,4 (duas gramas e quatro decigramas) da substância entorpecente "cocaína", conforme laudo de exame toxicológico acostado a fls. 20/22, além da quantia de R\$50,00 (cinquenta reais), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o denunciado em uma bicicleta, tentando evadir-se do local após visualizar a viatura policial. Ao perseguirem o indivíduo, visualizaram o momento em que arremessou algo ao solo.

Após a abordagem do denunciado, os Milicianos localizaram em sua posse 01 microtubo plástico contendo "cocaína", bem como a quantia em dinheiro de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Ao apreenderem os objetos dispensados no momento da fuga, verificouse que se tratava de 04 microtubos contendo "cocaína", idênticos ao localizado na posse do denunciado.

Ante o exposto, denuncio VITOR VICENTE DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, de acordo com o rito previsto nos artigos 55 e seguintes, da Lei nº 11.343/2006, notificando-se o denunciado para apresentação de defesa preliminar e, uma vez recebida a denúncia, seja ele citado, procedendo-se, em seguida, à oitiva das testemunhas abaixo arrolados, realizando-se o interrogatório e prosseguindo-se até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 92. A Denúncia foi recebida a fls. 93/94. O réu foi citado a fls. 112. Apresentou defesa prévia a fls. 89/92. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 113/114.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria da pena, requereu que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga. Na segunda fase, requereu a aplicação da agravante da reincidência. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, requereu o fechado, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu que o delito seja desclassificado para o crime de uso próprio, ou, subsidiariamente que a pena seja fixada no mínimo legal e que possa recorrer em liberdade.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo de Exame Químico-toxicológico de fls. 20/22.

III.2 Prova oral

Em depoimento, a policial militar Elisabete Cristina Felisberto afirmou que estava em patrulhamento pelo local, quando o réu avistou a aproximação da viatura e empreendeu fuga na condução de uma bicicleta, dispensando 04 microtubos de cocaína no chão. Esclareceu, ainda, que o réu foi abordado e apreendido em poder 01 microtubo de cocaína, localizado em seu bolso, bem como da quantia de R\$ 50,00.

Em depoimento, o policial militar Cleber Fernando Batista de Almeida corroborou a versão acima apresentada.

Em interrogatório, Vítor Vicente dos Santos negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava indo ao supermercado e foi abordado por policiais militares apenas em poder de R\$ 50,00. Indagado, informou que não conhecia os agentes

responsáveis pela abordagem e não sabe o motivo pelo qual foi acusado.

III.3 Exame da prova

A quantidade em poder do réu não fundamenta a imputação de destinação comercial do entorpecente, sendo compatível com o uso próprio. De fato, a quantia de 2,4g não se qualifica como destinada ao comércio, ausentes outros elementos dos autos nesse sentido.

Assim, diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO VÍTOR VICENTE DOS SANTOS da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se e intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 7 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA